

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Cherbourg, le 21 juin 2004



Division "action de l'Etat en mer"

ARRETE PREFECTORAL N° 35 / 2004

**REGLEMENTANT LA NAVIGATION SUR LA BANDE LITTORALE
DES 300 METRES DE LA COMMUNE DE DUNKERQUE**

☎ : 02 33 92 60 61
Fax : 02 33 92 59 26

E-mail : sec.aem@premar-manche.gouv.fr
Web : <http://www.premar-manche.gouv.fr>

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,

- Vu** l'ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif dans la marine (police des rades) ;
- Vu** l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
- Vu** la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et notamment son article 2 ;
- Vu** les articles L.2212-3 et L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
- Vu** le décret du 1^{er} février 1930 modifié relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;
- Vu** le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
- Vu** le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance ;
- Vu** le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
- Vu** l'article R.610.5 du code pénal ;
- Vu** l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
- Vu** l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres ;

- Vu** l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 14/93 du 18 juin 1993 réglementant la circulation des navires, des engins de plaisance ou de sport nautique et des engins non orthodoxes dans les eaux et rades de la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 32/97 du 24 novembre 1997 réglementant la pratique des véhicules nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 21/01 du 18 juin 2001 sur les manifestations nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises relevant de la compétence du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
- Vu** l'arrêté du préfet maritime n°18/2004 du 14 avril 2004 portant délégation de signature ;
- Vu** la demande du maire de la commune de Dunkerque ;
- Vu** l'avis du directeur départemental de l'équipement du Nord ;
- Vu** l'avis du directeur départemental des affaires maritimes du Nord ;

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer et d'organiser la navigation afin d'assurer la sécurité dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Dunkerque,

ARRETE

Article 1 :

Dans le dispositif du plan de balisage de la commune de Dunkerque, des chenaux balisés sont mis en place de la dernière semaine de juin à la première semaine de septembre, à travers la bande littorale des 300 mètres, conformément au plan joint au présent arrêté. :

- Sur la plage de Malo les Bains, un chenal d'une largeur de 80 mètres de large se situant à l'Est de l'axe de prolongation de la rue du Sous-Marin Prométhée est réservé aux planches à voiles ;
- au niveau de l'Ecole de voile, au droit du Poste de secours n°5 Terminus un chenal large de 30 mètres, adossé à l'Est à la descente à bateaux, est réservé aux navires à moteur et aux véhicules nautiques à moteur ;
- à l'Ouest de cette zone est mis en place un chenal d'une largeur de 50 mètres réservé aux planches à voile et aux bateaux à voile ;
- à l'Ouest de ce chenal « voile » est créé un chenal d'une largeur de 250 mètres réservé à la pratique du Kite Surf avec réservation d'une zone technique sur le sable de la partie de la plage correspondante ;
- enfin accolé au chenal moteur à l'Est de la descente à bateaux est mis en place un chenal d'une largeur de 100 mètres réservé à la navigation des embarcations à voiles légères.

Ces dispositions font l'objet, à titre indicatif, d'une représentation cartographique jointe en annexe.

Article 2 :

Ces chenaux ne sont pas des zones d'évolution.

Le stationnement et le mouillage y sont interdits.

La vitesse y est limitée à 5 nœuds, sauf engins destinés à porter secours.

Article 3 :

Le balisage des chenaux visés à l'article 1^{er} et de la zone réservée à la baignade définie par arrêté du Maire, sera réalisé conformément à l'arrêté du 27 mars 1991 du ministre délégué à la mer.

L'affectation des zones ainsi délimitées sera signalée par des panneaux disposés à terre.

Les dispositions du présent arrêté ne sont opposables que lorsque le balisage correspondant est en place.

Article 4 :

De la dernière semaine de juin à la première semaine de septembre et pendant la période de balisage transitoire les navires ou engins visés à l'article 1^{er} ne sont pas autorisés à circuler dans la zone réservée à la baignade et dans la bande littorale des 300 mètres en dehors des chenaux qui leur sont réservés pour gagner le large ou en revenir.

Article 5 :

Dans la bande littorale des 300 mètres, la circulation à une vitesse supérieure à 5 nœuds de tous bâtiments, embarcations ou engins est interdite en toute période de l'année.

Article 6 :

Des dérogations à ces interdictions pourront être accordées à l'occasion de compétitions sportives ou de manifestations nautiques, par le directeur départemental des affaires maritimes du Nord, sur demande écrite des sociétés nautiques organisant ces activités, après avis du maire.

Article 7 :

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins nautiques de service public en mission.

Article 8 :

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, par l'article R.610-5 du code pénal et par les articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992.

Article 9 :

Le directeur départemental des affaires maritimes du Nord, le maire de Dunkerque, le directeur départemental de l'équipement du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié par les soins de la commune de Dunkerque et sera affiché à la mairie et sur la plage.

Article 10 :

Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n°22/00 du 04 juillet 2000.

Pour le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord
et par délégation, l'administrateur en chef de 1^{ère} cl. des affaires maritimes
Jean-Pierre Mannic
adjoint au préfet maritime,